

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2029/2541

บริษัท ชิวเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเซีย เท เลโฟน แอนด์ คอมมูนี
เคชั่น จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 681, มาตรา 683

ข้อความในเอกสารซึ่งมีความหมายว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอรับรองจำเลยที่ 1 ว่ามีฐานะสมควรที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าของโจทก์ได้ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะชำระแทนนั้น เป็นเอกสารที่แสดงว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ค้ำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในอนาคตและเป็นการค้ำประกันไม่จำกัดจำนวนต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ทำหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้ค่าสินค้าที่จำเลยที่ 1 จะซื้อสินค้าไปจากโจทก์ต่อมาระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2537 จำเลยที่ 1 ซื้อสินค้าไปจากโจทก์ และเป็นหนี้ค่าสินค้าจำนวน 2,702,876.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันฟ้อง เป็นเงิน 138,846.39 บาท รวม 2,841,722.80 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้กับจำเลยที่ 1 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามชำระเงินจำนวน 2,841,740.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,702,876.41 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า หนังสือเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ไม่ใช่หนังสือคำประกัน แต่เป็นหนังสือที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับรองฐานะของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 มีฐานะสมควรที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าของโจทก์ได้ ในหนังสือดังกล่าวจำเลยที่ 2 และที่ 3 ลงชื่อไว้ในฐานะผู้รับรองไม่ใช่ฐานะผู้คำประกัน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 2,702,876.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบหนี้แทน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่า จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์ในฐานะผู้คำประกันหรือไม่ โดยจำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ข้อความในเอกสารหมายเลข 43 เป็นเพียงจำเลยที่ 3 รับรองต่อโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 มีฐานะสมควรที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าของโจทก์ได้เท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 3 คำประกันนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์นั้นเอกสารหมายเลข 43 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นหนังสือคำประกันมีใจความว่าตามที่จำเลยที่ 1 ตั้งสำนักงานอยู่ ณ บ้านเลขที่ 1671 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครได้ติดต่อขอเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้

ไฟฟ้า เครื่องเสียงโทรศัพท์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากโจทก์ และโจทก์ต้องการ
หนังสือรับรองจากผู้เชื่อถือได้มาประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วยนั้นข้าพเจ้าจึงขอรับ
รองร้านค้าและบุคคลดังกล่าวต่อโจทก์ว่ามีฐานะสมควรที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าของ
โจทก์ได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีคำประกันภาระหนี้สินของบุคคลดังกล่าวด้วยลงชื่อ จำเลย
ที่ 2 และที่ 3 ผู้รับรอง ลงชื่อนายโพธิ์ทอง มหาวัยพนักงานขายประจำสาย เห็นว่า
เอกสารดังกล่าวมีความหมายว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอรับรองจำเลยที่ 1 ว่ามีฐานะ
สมควรที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าของโจทก์ได้ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้จำเลยที่ 2
และที่ 3 จะชำระแทน ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเอกสารหมาย จ.43 เป็นเอกสารที่
แสดงว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 คำประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ในอนาคต และเป็นการคำ
ประกันไม่จำกัดจำนวนต่อโจทก์ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-วุฒิ คราววุฒิ-อำนาจ หมวดเมือง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ